

עין משפט
נר מצוה

גד א מיי פ"ג מהל' אשות הל"י טו"ע"ע אר"ע ס"י לא סע"י ז:

גה ב ג מיי פ"ג טו"ע"ע סס:
גו ד מיי פ"ו מהל' אשות הל"ית סנפ עשין מח טו"ע"ע סס סע"י א':

הנהגות הב"ח

(א) תוס' ד"ה ורב יוסף וכו' בשטר ותמנים לכל' ותיבס חוב נמחק:

תוס' ר"י הזקן

פסקא למילתיה. והואיל ואמר חצי פרוטה לא כלום הוא. מונה והולך. [והא] היה ליה כאלו אמר התקשי לי בפרוטה ויגולה חציך בחצי פרוטה וחציך בחצי פרוטה. חציך בפרוטה מהו. עד כי טעם מונה והולך שייך טפי כשחמלק כל החשבון יותר מכשכולל האחד ומחלק כי הכא שאלו מחלק הפרוטה אלא האשה. ומסיק דאף כה"ג אמרינן מונה והולך הוא, והואל ועבדי תרי דבורי לחלק האשה ורוצה שהקדושין יוחלו ויהיו כל ביומיה מונה והולך. שהקדושין יוחלו היום. שתי חציין בפרוטה. הכא לא מצינן למימר מונה והולך דהא בדבור אחד אמר ולא שייך מנה והולך אלא כשעושה שני דבורים לחלק מנינא. בחד זימנא קאמר. והוא כאלו אמר כולך בפרוטה ומקודשת או דילמא אין אשה מקודשת להצאנים כלל היכא דליכא טעמא דמונה והולך. ותיק. הילכך בהני תרי בעיי קמאי הויא מקודשת ודאי דאמרינן מונה והולך ואידך בעיא ולא איפשיטא ומקודשת מספק. וכן דעת הר"ם דיל [אפשרות פ"ג ה"א]. ואיכא מאן דמפרש שני חציין בפרוטה מהו דהדר ביה מהויא אקומתא דאם תמצאנו לומר מונה והולך לדלעיל, דסבר דאי אמרינן מונה והולך בתרי דבורי כ"ש הכא בחד דיבורא ופסקי דכולהו בעיא לא איפשטא. תדע והעיקר מה שפירשנו. תדע דאפילו כי אסיק דאמרינן מונה והולך בחציין בחצי פרוטה הדר בעיא אי אמרינן מונה והולך בחציין בפרוטה. ועוד היכי תני סיפא מלמא דסתיורא ליה ליושט. לשני בני. ומיירי שהבנים עשו אביהם שליח לקדש. לא צריכי שומא. בקצת פירושים נמצא [ודוק] [דדוקא בשירא] הואיל ובקראי כ"ע בשומא דידהו דרבר חשוב הוא וסבכא דעתה דאשה נמי בקיאה בהך שומא, אבל מיירי אחריני שאין ידוע שזוים כל כך בעולם מודה ל' דצריכי שומא. ומכאן יש להוכיח שאם קדשה בטבעת וזב כיין דרבר חשוב הוא ובקאי כ"ע בשומא דידהי מקודשת ובלבד שלא יהיה בה אבן דהויא לא בקיאה בשומת האבן ולא סבכא דעתה. ע"כ. וקיי"ל דליתא לדרב יוסף (ק ללישנא בתרא. דקיי"ל שזה סוף כסף אע"ג דלא קייץ כי יהך מסקנא דהכא דמסיק לעולם דלא שו, הילכך אפילו קדשה בטבעת שיש בה אבן אלא אמר בכל מקודשת קידושין גמורין ואי לי בטבעת זו ודאי הויא אמר לה בחמשין ושתי חמשין מצע למימר הכי*. מזה לדעת הר"ם [אישות פ"ו ה"ח] אין זה הדין אלא כבגדים מעולים

שהאשה מתארה להם כמו שנבאר לקמן. ו. שומא. כדמפרש. בכל דהו. שלא אמר לה שהן שוין כך וכך אלא אמר לה התקדשי לי בשיראין אלו. לא סבכא דעתה. שיהיו שוין כמו שאמר לה ואינה מקודשת עדיון עד שתשום אותן, אבל שמו ולא חזרה בה ודאי מקודשת והו"ל כמאן דאמר התקדשי לי בזה לאחר שתשומי אותן. שזה כסף. דאמרינן בכל דוכתא ככסף, דדוקא היכא דקין, שקדין ערכו.

ז:

שמע מינה בעל"י חיים. פ"י בקונטרס אס נדחו ידחו לעולם דאיכא למ"ד אין דיחוי אלא בשחוטין אבל בעלי חיים שנדחו חוזרים וגראים ולדידיה קרבה הך צהמה כשחור ולקח חליה וש"מ דיחוי מעיקרא הוי דיחוי פ"י כגון זו שמתחילת הקדישה לא נראית ליקרב דאיכא מאן דפליג דאין דיחוי אלא בנראה ונדחה וש"מ יש דיחוי צדמים פ"י יש תורת דיחוי צדצר שאין קדוש אלא לדמיו כגון זו שמתחילה לא הקדישה אלא לדמיה שמתכר ויקדשו דמי חליה שהרי ליקרב לחלאין לא היתה ראויה ואפ"ה חל עליה תורת דיחוי לדחות מעל המוצנח לעולם ולא אמרינן אין דיחוי אלא צדצר שהוקדש לגופו ליקרב וא"ת למה לי לנימיר הני תרתי ש"מ יש דיחוי צדמים ודיחוי מעיקרא הלא אף אפשר לדיחוי מעיקרא שלא יחא לדיחוי צדמים^א ויש לומר דאשכחן דיחוי מעיקרא אע"ג שקדוש קדושת הגוף כדאמר ר' יוחנן פ' נגמר הדין (פסדרין דף מו.) כגון אכל חלב והפריש קרבן^ב ועצד עבודת כוכבים וחזר צו והואיל ונדחה כשעצד עבודת כוכבים משום דוצח רשעים תועבה^ט ידחה ולא דוקא נקט התם והפריש קרבן תחלה דה"ה עבד עבודת כוכבים ואח"כ הפריש קרבן דהשתא הוי דיחוי מעיקרא^ג דהא ר"י הוא דאית ליה דיחוי מעיקרא הוי דיחוי אלא משום אידך מילתא דרבי יוחנן דמיימתי התם אכל חלב והפריש קרבן וגשמטא וחזר וגשתפה דלא מני למימר דגשתמה תחילה כיון דשועה הוא לאו צר הפרשה הוא^ד נקט נמי הפריש קרבן ועצד עבודת כוכבים ואשכחן נמי קדושת דמים אע"ג דלא הוי דיחוי מעיקרא כגון המפריש נקצה לפסחו וילדה זכר והוי קדושת דמים דאין פסקא צא מנקבה ולא הוי דיחוי מעיקרא שהרי הולד ראוי להקריז ויש ספרים דגרסינן ש"מ קדושת דמים מדחה^ה ומפרש דוחה תמורתה מליקרב מדקמני ותמורתה כיוא^ו צה ולא נהירא דהא צכריות

שמע מינה בעל"י חיים. פ"י בקונטרס אס נדחו ידחו לעולם דאיכא למ"ד אין דיחוי אלא בשחוטין אבל בעלי חיים שנדחו חוזרים וגראים ולדידיה קרבה הך צהמה כשחור ולקח חליה וש"מ דיחוי מעיקרא הוי דיחוי פ"י כגון זו שמתחילת הקדישה לא נראית ליקרב דאיכא מאן דפליג דאין דיחוי אלא בנראה ונדחה וש"מ יש דיחוי צדמים פ"י יש תורת דיחוי צדצר שאין קדוש אלא לדמיו כגון זו שמתחילה לא הקדישה אלא לדמיה שמתכר ויקדשו דמי חליה שהרי ליקרב לחלאין לא היתה ראויה ואפ"ה חל עליה תורת דיחוי לדחות מעל המוצנח לעולם ולא אמרינן אין דיחוי אלא צדצר שהוקדש לגופו ליקרב וא"ת למה לי לנימיר הני תרתי ש"מ יש דיחוי צדמים ודיחוי מעיקרא הלא אף אפשר לדיחוי מעיקרא שלא יחא לדיחוי צדמים^א ויש לומר דאשכחן דיחוי מעיקרא אע"ג שקדוש קדושת הגוף כדאמר ר' יוחנן פ' נגמר הדין (פסדרין דף מו.) כגון אכל חלב והפריש קרבן^ב ועצד עבודת כוכבים וחזר צו והואיל ונדחה כשעצד עבודת כוכבים משום דוצח רשעים תועבה^ט ידחה ולא דוקא נקט התם והפריש קרבן תחלה דה"ה עבד עבודת כוכבים ואח"כ הפריש קרבן דהשתא הוי דיחוי מעיקרא^ג דהא ר"י הוא דאית ליה דיחוי מעיקרא הוי דיחוי אלא משום אידך מילתא דרבי יוחנן דמיימתי התם אכל חלב והפריש קרבן וגשמטא וחזר וגשתפה דלא מני למימר דגשתמה תחילה כיון דשועה הוא לאו צר הפרשה הוא^ד נקט נמי הפריש קרבן ועצד עבודת כוכבים ואשכחן נמי קדושת דמים אע"ג דלא הוי דיחוי מעיקרא כגון המפריש נקצה לפסחו וילדה זכר והוי קדושת דמים דאין פסקא צא מנקבה ולא הוי דיחוי מעיקרא שהרי הולד ראוי להקריז ויש ספרים דגרסינן ש"מ קדושת דמים מדחה^ה ומפרש דוחה תמורתה מליקרב מדקמני ותמורתה כיוא^ו צה ולא נהירא דהא צכריות

האשה נקנית פרק ראשון קידושין

בעלי חיים נדחים. אס נדחו ידחו לעולם ואיכא למ"ד (ביומא דף סד.) אין דיחוי אלא בשחוטין אבל בעלי חיים שנדחו חוזרים וגראין ולדידיה קריבה הך צהמה כשחור ולקח חליה: **דיחוי מעיקרא.** כגון זו שמתחילת הקדישה לא נראית ליקרב ואיכא למ"ד (בסוכה דף לג.):

דפליג ואמר אין דיחוי אלא בנראה ונדחה: **יש דיחוי צדמים.** יש תורת דיחוי צדצר שאינו קדוש אלא לדמיו כגון זו שמתחלה לא הקדישה אלא לדמיה שמתכר ויקדשו דמי חליה שהרי ליקרב לחלאין לא היתה ראויה ואפ"ה חל עליה תורת דיחוי לדחות מעל המוצנח לעולם ולא אמרינן אין דיחוי אלא צדצר שהוקדש לגופו ליקרב: **פסקא.** והוא ליה כמקדש לחלאין: **מונה והולך הוא.** ורישא דמילתא אמסקנא נמי קאי ולא לחלאין הוא דהא חלי פרוטה לאו צר מפיסה הוא: **כיון דאמר צפרוטה פסקא.** ולא היה תחילת צדורו אלא לחליה וטעה לומר שמקדשין לחלאין: **כל ציומיה.** הואיל וצדעמיה לגומרו היוס: **לשני צני.** והס גדולים ועשאוהו שליח לקדש: **או דילמא צחק צפרוטה.** דמידע ידע דצצזיר מפרוטה לא מקדשה ופרתו לא אמר על פרוטה אלא שמתנה לו כשימשכנה: **קרקעך צחוקא.** כשאחזיק בזה: **לא לריכי שומא.** שיסומו אותן שמאים קודם שתקבלם: **לריכי שומא.** וכיון שלא שמאום תחלה אינה מקודשת כדמפרש ואיל: **צנל דהו.** התקדשי לי צנן כמו שהן דלא לריכי שומא דצצזיר מפרוטה לא שוי: **אי דאמר.** התקדשי לי צחמשים וזו והרי לך אלו צדמיהם: **ושוו חמשין.** מיהא לא^א שמאוו צקאים קודם לכן: ^{זה}

הא לא שוו כי פליגי דאמר חמשין ושוו חמשין ירבה אמר לא צריכי שומא דהא שוו חמשין רב יוסף אמר צריכי שובוא לא דאיתתא לא בקיאה בשובוא לא סבוכה דעתה איכא דאמרי בכל דהו נמי פליגי^ב רב יוסף אמר שוה כסף הרי הוא בכסף מה כסף דקיין אף

(דף כח.) גצי מטמא מקדש עשיר שהפריש קן לכצתמו והעני הואיל ונדחה ידחה גרסינן נמי ש"מ תלת כמו צשמעתין והתם ע"כ אין לפרש קדושת דמים מדחה התמורה דאין תמורה צעופות^א אלא ע"כ היינו קדושה ואינה קריבה וא"ת למה ליה^ב לרבי יוחנן לאשמועינן הני תלת מיילי הא שמעינן לה צפרק מי שהיה טמא (פסחים דף טז. טז.) ויש לומר משום דפלווגמא היא צפרק צתרא דכריותות (סס) דפליגי בזה רבי שמעון צן יוחאי ורצנן מייתי דצרי האמוראים^ג ויש לתמוה אמאי לא פריך עלה דרבי יוחנן כי היכי דפריך צסוף כריותות (סס) עלה דרבי אשעיא דאמר מטמא מקדש עשיר שהפריש קן לכצתמו והעני הואיל ונדחה ידחה דפריך עלה מרבי שמעון מההיא דאמר ל' המפרש נקצה [לפסחו קודם הפסח תרעה עד שמתאצב ותמכר ויצא צדמיה פסח] ילדה זכר ירעה עד שיסתאצב וימכר [ויצא צדמיו פסחן] ורבי שמעון אומר הוא עצמו יקרב פסח ועוד אדפריך עלה מרבי שמעון לסייעה עלה מדרצנן דקאמרי צרישא ירעה עד שיסתאצב^ד ועוד כיון דפריך מיחידאה אדפריך מרבי שמעון דצרימא^ה לפרוך מרבי אליעזר דמתני' דתמורה דתנן פרק אלו קדשים (דף יא:.) גצי מפרש נקצה לעולה וילדה זכר רבי אליעזר אומר הוא עצמו יקרב עולה ויש לומר היינו טעמא דפריך מרבי שמעון משום דצההיא אפילו רצנן מודו דעד כאן לא פליגי רצנן עליה אלא צדצר דשיין ציה קדושת דמים^ו צברי מיגו דמתאצב ציה קדושת דמים צתא ציה נמי קדושת הגוף^ז וקדושת הגוף לא הוי שהרי אין פסח צא מן הנקצה אבל גצי קן אפילו רצנן מודו שהרי אין קדושת דמים חלה צעופות^ח ולמילתא דרבי יוחנן דהכא לא מני לאותוצי משום דהוא כי ההוא דהמפריש נקצה לפסחו ואי הוה מותיצ מרבי שמעון הוה אמינא לסיועיה מדרצנן וממילתא דר' אליעזר נמי לא מני לאותוצים משום דהוא יחידאה: **הצייך בפרוטה והצייך בפרוטה.** ואם תאמר אמאי לא ידעייל והא לא אמר לעיל דלא פשטו קידושין צכולה אלא משום דאיכא דעת אחרת ואינה מתרצה אלא למה ששומעת אבל אס היינו יודעים שמתרצה צכולה פשטו קידושין צכולה והכא גלי דעתה שמתרצה צכולה וי"ל דאי הוי מיירי דאמר לה צלשון קידושין אין הי"ג דהוו פשטו קידושין צכולה אבל הכא איירי דאמר לה הרי את מאורסת לי או צחד מהני לישי דלעיל (דף א:.) **הצייך בפרוטה היום והצייך בפרוטה צמחר.** כך אמר לה צפעס אחת^א: **שתי בגותיך צשני בני.** אומר ר"י דמייירי צצנות קטנות דקידושין דאצ ניניה דאי צגדולות ואצ מקצב קידושין צתורת שליחות פשיטא דצעי פרוטה לכל אחת דשליח לא עדיף ממשלחו צצמר נותן דקאחמר לאו דוקא שהרי הנותן ע"כ צתורת שליחות צניו הוא צא ואי צתר נותן אזלינן הוי צעי שתי פרוטות כאילו הצנים עצנאם מקדשין אבל הצעיא היא אי צתר מקצב אזלינן לגמרי דשמא אין לחוש אלא שיקצב המקצב שוה פרוטה^ב וי"ל שצירר לאחה מהס כגון רחל לרצוון ולאח לשמעון דאלי"כ הוי קידושין שלא נמסרו לציהא^ג: **בתך ופרתך בפרוטה.** קודם קידושין קאמר דרבי' צקונטרס^ד ותימנה דלקמן פ"צ (דף מח.) תניא גצי התקדשי לי^ה צשטר חוצ וחכמים אומרים שמין את הנייר אס יש צו שוה פרוטה מקודשת ומשמע שמין את הנייר אחר קידושין ואע"ג דמתחלה שומת הנייר לא היתה ידועה ויש לומר דללישנא דאמר צכל דהו כולי עלמא לא פליגי איירי דאמר לה כל דהו וללישנא צצכל דהו נמי פליגי הכי קאמר ואס רוחא לקדשה צשטר שמין את הנייר מתחילה אס יש צו שוה פרוטה מקודשת כלומר אס שמוהו תחילה לאפוקי ממ"ד מקודשת אע"פ שאין צו שוה פרוטה מעטס שטר:

אף

תמורה ט: ז. פ"י ונתן לה שתי פרוטות עכשיו ואמר לה הכל עכשיו והיינו דאמרינן או דילמא הכי קאמר ניתחלו קדושי האידנא ולא ליגמרו עד למחר ואילו היתה אמירה של מחר למחר הא ודאי ליכא למימר הכי. ריעוצ"ל. ח. כיון שבו תלוי קידושהו הוו חזד גופא. מוס' בלע"ל. ט. דהא אפי' אמר לה בכל דהו פליגי לאיכא דאמרי דבעינן דקיין בשעת הקדושין. מוס' בלע"ל.

מסורת הש"ס

(א) פסחים זח. יומא סד. כריתות כח. תמורה כו: וצחסי יב. טז, (ג) [ופירוטה] ליתא צכתי' וצש"י, ועיין דרש"י, (ד) [נ' מוס' וצחסי ל' ד"ה צצזין], (ד) [נ"ותן] ליתא צכתי', (ה) [צכתי' וטקף: מי אמרינן], (ו) [עין מוס' לקמן ט ע"א ד"ה והלכתא, וצמחרש"א שס דלמוס' לא גרסינן "נמי"], (ז) [צכתי' רי"ף: שמאוס], (ח) [צדפורי: ונשמח, וק צהשנא], (ט) [נשלי כל, ועיין חולין ה ע"א - ע"צ], (י) [עין כריתות כ ע"א וצשמתי' שס], (י) [תמורה יב ע"א], (י) [צדפורי: לי. ועיין מהרש"ל], (י) [וסס ד"ה ש"מ], (י) [וספפתא תמורה פ"צ], (ס) [צדפורי: צדפורי, (ט) שס יט ע"צ], (פ) [לקמן לא ע"א], (פ) [אלי' מודה רצב דצריכי], (ק) [אלי' דלשנא ט], [נע ע"א ד"ה והלכתא],

גליון הש"ס

גב' בתר נותן ומקבל. עיין בי"מ ע"א:

מוסף רש"י

בעלי חיים נדחים. צהמה צנחית צחיים דחוי דיחוי גמור, שאף לצנחנאית למה שהיתה ראויה אינה קריבה אלא רועה (פסחים צח.) ואח"כ דהדר מיחזו אדחו לעולם משום דיחוי קמאי (תמורה כו.) דיחוי מעיקרא. כגון הוי דמתחלת הקדשה צנחית, הוי דיחוי. ופלווגמא היא דאיכא למ"ד נראה ונדחה שז אינו מוכר ומצטרף, אבל דחוי מעיקרא לא הוי דחוי (שם.) יש דיחוי צדמים. אפילו צדצר שהיתה תחלה להקצבת גופו אלא לדמיו, כגון הקדש חליה וחליה שני חולין, דחוי ליקרב לגופו מתחלת הקדש, אינו קרב עוד לעולם. דהואיל ונדחה ידחה, ולא מימא אין דחוי קדשים אלא הקדש לגופו בפרוטה אלא הקדש לגופו ונדחה מקריב צכל קדושת דמים לא אלתא למימר ציה מותר דחוי ואי לחאיל לא שעת הכשר הקריבה כגון הכא דחור בעקר חליה מקרב (פסחים צח.) ובעי"ל וצחסי יב: ותמורה כו: וצחיות כו.) ליצנא אחרינא יא שחל צצציל דצדמים שלא פרע לקנות חליה של צחזו שלא בקדשים קטיל לו שמתקדישה לגופו שדעיין לא קנה חליה משל צחזר, ואי"ו נראה למורי' (תבוחים יב:).

מוסף תוספות

א. ששם היה ראוי לקדושת הגוף לא היה דחוי מעיקרא. תנן ב"מ כיון דאמר דחוי מעיקר הוי דיחוי שמעינן נמי דיש דיחוי צדמים. מוס' פסחים זח. ד"ה וש"מ. ב. ולא הוי דיחוי צדמים דתחלת הקדשו למזבח שהרי חייב חטאת אלא שאין יכול להקריבו עד שיעשה תשובה. מוס' בלע"ל. ג. דאי משנתשתה שרטה שהפריש קרבן אין הקדשו הקדש. מוס' פסחדרין מח. ד"ה אכל. ד. משום דפליגי צתאי בבעלי חיים אי נדחין אי לא אשמעינן דר' יוחנן אית ליה כמ"ד בע"ח צתשובה. מוס' תמורה כו: ד"ה ש"מ. ה. ונהי נמי דהכי קמשיני מ"מ מה ס"ד דמוקשה וכי לא הוה ידע שיתרין לו כן. שם. ו. דבעפופות לית בהו פדיון, וצקדשה מקודשת מוזב דלא הן ולא דמיון קריב. מוס' דיחוי אית ליה כמ"ד קדושי האידנא ולא ליגמרו עד למחר ואילו היתה אמירה של מחר למחר הא ודאי ליכא למימר הכי. ריעוצ"ל. ח. כיון שבו תלוי קידושהו הוו חזד גופא. מוס' בלע"ל. ט. דהא אפי' אמר לה בכל דהו פליגי לאיכא דאמרי דבעינן דקיין בשעת הקדושין. מוס' בלע"ל.

^[1] *אולי צ"ל: לא צריכים שומא ומקודשת